

1500537-94.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... a agravante da reincidência pelos crimes de roubo majorado (autos n. 0001426-62.2015.8.26.0312) e falsa identidade (autos n. 0000039-07.2018.8.26.0312), portanto aumento a pena em um sexto, passando para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes, uma vez que o réu confessou apenas parcialmente os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500537-94.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-94.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON JUNIOR DOS SANTOS NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ROBSON JUNIOR DOS SANTOS NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 10 de fevereiro de 2022, em horário incerto, na Avenida Antonio Emerick, 1674, Jardim Guassu, nesta cidade de São Vicente, subtraiu, para si, duas maquitas (lixadeira e uma serra-mármora), avaliadas em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e fios elétricos, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencentes à Loja Itavi Comércio de Pedras Ltda, e, logo depois de subtraídos os bens, empregou grave ameaça contra a vítima representada por Eduardo Fernando Hanak Rodrigues Simões, a fim de assegurar a detenção da coisa e a impunidade do crime, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 9/10 e auto de entrega de pág. 8.

Consta da denúncia que o denunciado ingressou no estabelecimento comercial situado no local dos fatos, subtraiu duas maquitas e fios elétricos, estes colocando-os

numa mochila, evadindo-se pelo telhado em seguida. Por volta das 08h05, o filho do proprietário da loja, Eduardo Fernando, chegou para abrir o estabelecimento, ocasião em que percebeu danos no toldo da entrada da loja e a porta do banheiro aberta, o que não é comum, sendo informado pelos funcionários que o aguardavam do lado de fora para a abertura do comércio que eles ouviram barulhos no teto da loja. A vítima ouviu mais um ruído vindo do forro, ocasião em que subiu no portão, tendo nesse momento se deparado com o denunciado, o qual exigiu que fizesse silêncio. A vítima afirmou que iria chamar a polícia, instante em que o ROBSON sacou uma faca, ameaçando-a que, intimidada, recuou e pulou do portão. A Polícia Militar foi acionada efetuando varredura pelo local.

O indiciado fugiu por cerca de cinco telhados vizinhos, dispensando os objetos subtraídos durante a fuga, até que veio a sofrer uma queda, sendo detido pelos policiais. As maquitas foram recuperadas, assim como a mochila utilizada pelo denunciado, dispensadas em cima de um telhado durante a fuga. Na mochila foram encontradas três chaves Phillips e duas facas, além dos fios Roubados.

Recebida a denúncia (págs. 66/67), o réu foi regularmente citado (pág. 83) e apresentou resposta à acusação (pág. 109/110).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, com a oitiva da vítima e uma testemunha, sendo interrogado o réu (pág. 151).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais, nas quais o Ministério Público sustentou a procedência da denúncia (págs. 154/155), ao passo que a Defesa pediu a desclassificação ou aplicação de pena mínima (págs. 159/174).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

O ofendido Eduardo Rodrigues Simões afirmou que o réu chegou por volta de 4h ou 5h da manhã se escondeu na parte da loja, subiu pela lateral, quebrou a câmera e entrou pelo forro da loja. Ele ficou lá dentro por várias horas. Às 8h da manhã, ao abrirem a empresa, um dos funcionários ouviu barulho no forro e achou que fosse animal. O declarante chegou, foi informado sobre o barulho e entrou, deparando-se com o forro do lado esquerdo afundando. Ouviu barulho no canto direito e o forro arreou. O declarante saiu da loja, escalou o portão e encontrou o réu, que mandou ficar quieto. Disse que iria chamar a policial, momento no qual o autor, de posse de uma faca, disse então "vou te matar" e deu um passo para o declarante. Diante disso, desceu o portão e acionou a polícia. O réu se escondeu nos telhados nos arredores. A polícia levantou drone e não conseguiram encontra-lo. Quando os policiais se preparavam para deixar o local, o réu foi visto pelas pessoas saindo de um telhado e ele fez sinal para ficarem em silêncio, sendo detido na sequência. Em relação aos bens subtraídos, esclareceu que o acusado pegou cortou toda a fiação da loja e pegou uma maquita e duas lixadeiras que foram encontradas num dos telhados nos arredores. Na mochila dele havia a fiação subtraída, duas facas e acredita que alicate/chave Phillips.

O policial militar Marcos Erik Ferreira Peres relatou que a equipe foi acionada pelo COPOM para um furto em andamento. Chegando ao local, fizeram contato com um dos funcionários que visualizou um indivíduo no forro. Apesar da dificuldade do local, pois o forro era muito escuro não o localizaram. Mas lá fora o viram tentando se evadir pelos telhados vizinhos. Fizeram o cerco e nessas escaladas ele veio a cair. No telhado foram encontradas ferramentas. A vítima mencionou que ao abrir o estabelecimento viu que as coisas estavam mexidas e a parte do forro estava baixa e quando subiu visualizou o indivíduo que o ameaçou para ficasse calado e não fizesse nada. Confirmou que a vítima mencionou que na ameaça o autor fez uso de

faca. Não se recordou se foi encontrada faca. A fiação estava na mochila com ele e as ferramentas, maquitas, no telhado.

O réu foi interrogado e confessou parcialmente os fatos, aduzindo ter praticado a conduta em qualquer ameaça à vítima.

A negativa do réu quanto ao emprego de faca restou isolada, sendo que o reconhecimento da vítima foi seguro e a arma foi encontrada na sua mochila. Ficou comprovado que o réu teve sua conduta dirigida ao fim de subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego faca após a subtração, duas maquitas (lixadeira e uma serra-marmore), avaliadas em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e fios elétricos, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A materialidade do delito restou demonstrada pela prova oral produzida e pelo auto de exibição, apreensão e entrega.

Em relação às teses defensivas, não há como se acolher a tese de furto tentado, diante da grave ameaça empregada contra a vítima, para assegurar a execução da subtração anteriormente perpetrada.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 157, do CP, e seus maus antecedentes (autos n. 0030628-28.2006.8.26.0562 e autos n. 0017501-31.2009.8.26.0590), fixo para ROBSON JUNIOR DOS SANTOS NEVES a pena-base de a pena-base de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência pelos crimes de roubo majorado (autos n. 0001426-62.2015.8.26.0312) e falsa identidade (autos n. 0000039-07.2018.8.26.0312), portanto aumento a pena em um sexto, passando para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes, uma vez que o réu confessou apenas parcialmente os fatos.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, em razão da reincidência, não sendo possível a fixação de regime menos gravoso ao réu, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, JULGO A AÇÃO PENAL PROCEDENTE e CONDENO ROBSON JUNIOR DOS SANTOS NEVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, uma vez que o réu foi condenado nessa fase, sendo contraditório conceder tal benesse após a demonstração de sua culpabilidade, em crime praticado com grave ameaça contra pessoa mediante uso de faca, revelando a necessidade da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal observada nesta sentença. Recomende-se na unidade prisional em que se encontra.

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a Justiça Gratuita.

PIC

São Vicente, 30 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA